

CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPRAVENTA BLUE

Contrato de prestación de servicios de mediación en compraventa inmobiliaria que celebran por una parte RE/MAX Blue de nombre comercial, representada por Paloma Saldarriaga Quintanilla y/o Diana Cuadra Cantero, con personalidad fiscal Blue Integración Inmobiliaria S.C., a quien en lo sucesivo se le denominará como "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" y por la otra _____, representado por _____, a quien en lo sucesivo se le denominará como "EL PROPIETARIO" sujetándose a las siguientes cláusulas:

DECLARA "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO"

1. Ser una persona moral debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con capacidad de prestar servicios de mediación inmobiliaria con Registro Federal de Contribuyentes BII060629CGA
2. Que tiene su domicilio en Álvaro Obregón 171, oficina 607, Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX, Tel. 55.5511.5305

DECLARA "EL PROPIETARIO"

1. Ser legítimo propietario del inmueble ubicado en _____ al que para efectos prácticos en adelante se le denominará como "EL INMUEBLE", y tener plena capacidad legal, jurídica y económica para vender libre de cualquier tipo de gravamen o responsabilidad civil física, laboral o de cualquier otra naturaleza, acreditándolo con escritura No _____ inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el No _____.
2. Que señala como su domicilio para cualquier efecto legal ubicado en: _____ Teléfono: _____ Correo electrónico: _____
3. Que puede disponer libremente de "EL INMUEBLE", y que es su deseo que "EL PROFESIONAL INMOBILIARIO" promueva en venta el mismo conforme a las siguientes condiciones:
 - A. Precio: \$ _____ (_____)
 - B. Fecha de entrega del inmueble a su comprador: _____
 - C. Este contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de seis meses
 - D. Honorarios: 5% (Cinco por ciento), sobre el precio de cierre, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.
 - E. En el precio señalado se incluyen las siguientes instalaciones especiales: _____

Firmado por las partes en señal de conformidad en dos tantos en CDMX el día _____ de _____ de _____

EL PROPIETARIO

PALOMA SALDARRIAGA QUINTANILLA Y/O
DIANA CUADRA CANTERO

CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

CLÁUSULAS

PRIMERA (SERVICIOS) “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” se obliga a prestar a “EL PROPIETARIO” los siguientes servicios:

- a. ASESORÍA. - “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” analizará el inmueble a fin de determinar su valor en el mercado y la forma más adecuada para enajenar tomando en consideración sus características físicas y fiscales, orientará a “EL PROPIETARIO” en relación a los procesos y documentación necesarios para el manejo de la operación.
- b. PROMOCIÓN. - “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” promoverá “EL INMUEBLE” en semi-exclusiva utilizando los medios de difusión que considere apropiados conforme a sus características y proporcionará información a los posibles compradores que la soliciten “EL PROPIETARIO” deberá mantenerse al margen de las demostraciones de “EL INMUEBLE”, de las negociaciones y solo intervenir en ellas cuando sea requerido por “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”.
- c. MEDIACIÓN. - “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” realizará labores de intermediación al fin de lograr la celebración del contrato respectivo, obligándose “EL PROPIETARIO” a dar todas las facilidades necesarias para que el inmueble sea mostrado a los posibles compradores.
- d. INFORMACIÓN. - “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” rendirá telefónicamente o por escrito a “EL PROPIETARIO” un informe de los resultados de las labores que haya realizado.

SEGUNDA (DOCUMENTOS).- “EL PROPIETARIO” entregará a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” en el momento de la firma de este contrato copia de Identificación Oficial Vigente, copia de Título de Propiedad completo en la cual aparezcan los datos del Registro Público de la Propiedad, copia de última Boleta Predial, copia de última Boleta de Agua, e informará sobre su régimen conyugal en su caso, comprometiéndose a ir integrando la documentación original que se requiera para la tramitación ante Notario Público como (Escrituras originales, Acta de Nacimiento, Acta de matrimonio, 3 años de boletas prediales, agua, y comprobantes de domicilio, CURP, RFC, etc.) además de cubrir los gastos y honorarios necesarios para ello.

TERCERA (PRECIO).- “EL PROPIETARIO” señala que es su intención vender “ EL INMUEBLE” de acuerdo a la declaración 3 A que antecede, estando obligado “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” a pasar a la consideración del mismo todas las ofertas que se presentan hasta la aceptación de alguna de ellas. Sólo se podrán modificar las condiciones de venta consignadas en este contrato, por escrito firmando de conformidad ambas partes.

CUARTA (VIGENCIA).- La duración del presente contrato será señalada en la declaración 3c. Si al término de dicho plazo no existe manifestación en contrario por escrito con 15 días de anticipación y con acuse de recibo se renovará por periodos de 30 días naturales. Durante la vigencia del presente contrato “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” tendrá con carácter de semi-exclusividad la intermediación de la operación de venta de “EL INMUEBLE” , por lo que si “EL PROPIETARIO” lo enajenarse, con la intermediación de terceros o con algún prospecto registrado por “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” se obliga a pagar a éste los honorarios establecidos en este documento.

QUINTA (HONORARIOS).- Las partes contratantes convienen en que “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” cobrará como honorarios la cantidad señalada en la declaración 3d, siendo por cuenta de “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” los gastos de publicidad realizados. Dichos honorarios se cobrarán 50% en la firma de promesa de venta y 50% en el momento de la escrituración.

Si el propietario tuviese un cliente que no estuviera registrado anteriormente por “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”, deberá avisar a este por escrito con la información para llevar el proceso de negociación, trámite notarial y cierre. En caso de esta eventualidad “EL PROPIETARIO” cubrirá el 50% de los honorarios marcado en el inciso D de la 3a declaración.

CADA OFICINA ES DE ADMINISTRACIÓN INDEPENDIENTE

En caso de que “EL PROPIETARIO” no cubra oportunamente a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” los honorarios devengados según señala la declaración 3d y la cláusula IV, deberá pagar como indemnización el 5% (cinco por ciento) mensual calculado sobre el total de los mismos hasta el pago de ambos conceptos.

SEXTA (EVENTUALIDADES).- Si “EL PROPIETARIO”, decidiese rechazar alguna oferta recibida por escrito, en el precio y condiciones establecida en el presente contrato o desiste de continuar con la operación de venta una vez que a aceptado expresamente alguna oferta, pagara a EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” los honorarios convenidos en este instrumento

Si llegase a realizar la operación de compraventa con alguno de los clientes registrados por “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” dentro de los 120 días a la terminación de este contrato, el propietario cubrirá al profesional inmobiliario el 100% de los honorarios pactados en la declaración 3d.

Si llegara a no realizarse la operación de compraventa una vez firmado el contrato respectivo con el comprador “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO”, no importando cuál de las partes sea la responsable del incumplimiento.

Si el responsable del incumplimiento fuera el comprador, el pago aplicará si “EL PROPIETARIO” conserva la cantidad que se convenga como pena convencional en la promesa de compraventa que se firmó, en este caso “EL PROPIETARIO” entregará a “EL PROFESIONAL INMOBILIARIO” el 50% o los honorarios convenidos, lo que sea menor de la cantidad establecida como pena convencional.

SÉPTIMA (MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE).- Será responsabilidad de “EL PROPIETARIO” la limpieza, conservación y seguridad de “EL INMUEBLE”, así como el pago de todo tipo de servicios como teléfono, y energía eléctrica durante todo el tiempo que esté vigente el presente contrato y hasta la entrega de la posesión del mismo a su comprador. Si “EL INMUEBLE” se encuentra desocupado no deberá contener objetos de valor que pudieran ser motivo de controversia.

OCTAVA (JURISDICCIÓN).- Para interpretación y cumplimiento de este contrato las partes manifiestan su conformidad en someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Procuraduría Federal del Consumidor en términos del Artículo 24 fracción XVI de la ley que la rige.

EL PROPIETARIO

PALOMA SALDARRIAGA QUINTANILLA Y/O
DIANA CUADRA CANTERO